رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٩٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢٧هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - حجز مُعدَّة - نهل رمال دون ترخيص - إلغاء القرار قضاءً - خطأ المضرور - الإخلال بالسلامة العامة - الإخلال بالمحافظة على البيئة - استغراق خطأ المضرور.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن حجز معدته - الثابت قيام المدعى عليها بحجز معدة المدعي جراء نهل رمال دون ترخيص، ثم قيامها بالإفراج عن المعدة بناء على حكم قضائي - خطأ المدعي بنهل الرمال دون ترخيص مستغرق لخطأ المدعى عليها في حجز المعدة، سيما مع جسامة خطأ المدعي وما يسببه من ضرر بالغ على السلامة العامة والمحافظة على البيئة - الخطأُ إذا كان مُسْتَغْرِقاً بخطأِ آخرَ فلا اعتبارَ له - من شأن تعويض المدعي ترتيب مفاسد عظيمة، ومنها تجرأ الغير على ارتكاب المخالفة، وهدر المال العام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يقتل أحد المنافقين: "دعهُ؛ لا يتحدثُ الناسُ أنّ محمداً يقتل أصحابه".

- قول الرسول ﷺ لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما اشتكى عوف بن مالك رضي الله عنه على منعه من سلبه: "ادْفَعْهُ إِلَيَّه"، ثم قوله ﷺ: "لا تُعْطِه يا خَالِدُ، لا تُعْطِه يا خَالِدُ، هلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لي أُمَرَائِي؟ إنَّما مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إبِلاً، أَوْ غَنَماً، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فأَوْرَدَهَا حَوْضاً، فَشَرَعَتْ فيه فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدَرُهُ عليهم".
- القاعدة الفقهية: (دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما).

الوَقَائِع

تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة الإدارية بأبها في ١٤٤٢/٣/١٨هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه قد صدر في الدعوى الإدارية رقم (٦٩٥٩) لعام ١٤٣٩هـ حكم من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بأبها والقاضي في منطوقه: "بإلزام بلدية الساحل بفك الحجز عن المعدة نوع رأس (فولفو) رقم اللوحة (...) المملوكة للمدعي (...)"، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالحكم رقم (٤٢٨٨) لعام ١٤٤٠هـ وذلك لعدم قيام تصرف المدعى عليها على أساس من النظام، حيث إنها ضبطت معدة المدعي وهي تقوم بنهل الرمال دون وجود ترخيص بذلك، إذ أصدرت بحقه مخالفة وقامت بحجز هذه المعدة، وحيث إن المدعى عليها لما قامت بحجز المعدة من نوع رأس (فولفو) رقم اللوحة (...) والمملوكة لموكله، وبتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ تقدم موكله بمطالبة المدعى عليها بفك الحجز عنها كونه

غير نظامي، إلا أنها امتنعت عن تسليم المعدة ولم تبين سبباً وجيهاً لاستمرار الحجز عليها، وبالتظلم من هذا الإجراء أمام المحكمة الإدارية بأبها صدر الحكم المذكور أعلاه، ويذكر بأن المدعى عليها واصلت في امتناعها عن تسليم المعدة رغم صدور حكم قضائي مكتسب القطعية يلزمها بذلك، ولم تفك المدعى عليها الحجز عن المعدة إلا بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٠هـ، واستند في طلباته على أن المدعى عليها قد تسببت في حرمان موكله من التصرف بها خلال فترة الحجز، لذا فإنه يجب عليها ضمان منافعها لموكله عن فترة الحجز والامتناع عن التسليم، واستناداً لما قرره الفقهاء من أن تفويت المنافع يوجب ضمانها على مفوّتها بأجرة المثل، وختم الصحيفة المقدمة بطلب الحكم له بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل لموكله عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٢/٢/٢٠هـ بمبلغ قدره (٧٧٢,٨٠٠) ريال، بواقع أجرة بقيمة (٧٠٠) ريال عن كل يوم. وأيضاً إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعدة وتكاليف صيانتها وتغيير القطع اللازمة للتشغيل بعد التوقف الطويل في الحجز لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال، أتعاب وأجور التعقيب لدى الأمانة وقسم الشرطة والإمارة وعدة مراجعات إلى البلدية وتعنت البلدية بعد الحكم والمماطلة في التسليم، حيث تبعد البلدية (٣٥٠كم) عن مقر المؤسسة، بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، وكذلك أتعاب محاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، ليصبح إجمالي المطالبة بمبلغ (٨٧٨,٠٠٠) ثمانمئة وثمانية وسبعين ألف ريال. وبقيد تلك الصحيفة دعوى وإحالتها لهذه الدائرة، أجرت ما هو لازم نظاماً وذلك

بعقد عدة جلسات، وفيها قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت عدداً من المستندات وهي عقد الترافع والمحاماة المبرم مع موكله، إضافةً لعقد التعقيب وكذلك لفواتير غيار بعض قطع المعدة وصيانتها، كما قدم تقديراً لأجرة مثل المعدة محل الدعوى من أحد المصانع. ثم قدّم ممثل المدعى عليها مذكرةً يطلب فيها رفض هذه الدعوى استناداً على حكم صادر في واقعة مماثلة لهذه الواقعة. كما قدّم وكيل المدعي مذكرةً بيّن فيها بأن موكله كان يعمل في نهل الرمال ضمن كسارة وهو لا يعلم أنها تزاول العمل بلا ترخيص. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة عليها وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلب تعويض موكله عن فترة حجز معدته؛ فإن دعواه حينئذٍ تكون من قبيل منازعات التعويض، والمنعقدة لديوان المظالم ولاية نظرها طبقاً لنص المادة (١٣/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما أن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية بأبها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ

١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبولها، وحيث إن حق المدعي نشأ بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ، وحيث إنه تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ؛ مما يعني قبول هذه الدعوى شكلاً لموافقتها للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". أما عن موضوعها، وحيث إنّه قد ثبت نهلُ المدعي بحسب المحضر المرفق صورته في الدعوى، وحيث إنَّ الجهةَ وإنْ كانتْ قدْ أخطأت في حجز المعدة بدون أمر قضائي، إلا أنَّ نظرةَ القضاءَ ليست ظاهريةً في الاستحقاقات وموجَباتها؛ لأنَّ بعضَ الحقوق تَضُرُّ بالآخرين بمآلاتها حتى ولو كانتْ مشروعةً في نفسها، والدليل على ذلك فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك قتلَ المنافقين، وقال لعمر: "دعهُ ؛ لا يتحدث الناسُ أنّ محمداً يقتل أصحابه"، رواه البخاري ومسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلَ المنافقين هنا مع أنهم مستحقون لذلك إجماعاً، وفي ترك قتلهم مفاسدُ عظيمة كتثبيط المسلمين وغيرها، إلا أنَّه صلى الله عليه وسلم دفع بترك قتلهم مفاسِدَ أعظمَ، منها نُفرةُ الناس من الإسلام وتكالبهم عليه، وإثارة حفائظ أقاربهم وغيرها. قال

النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة، والصبر على بعض المفاسد خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه"، اهـ. وقد نبَّه ابن القيم رحمه الله على وجوب التفات القاضي إلى بواطن الأمور وقرائن الأحوال فقال في الطرق الحكمية (٦/١): "فالحاكم إذا لم يكن فقيهَ النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام أضاعَ حقوقاً كثيرةً على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفتْ إلى باطنه وقرائن أحواله". وعلى هذا الأصل درجتْ أحكامُ أهل العلم، ومِن ذلك ما قاله الطرابلسي في معين الحكام فيما يتردّدُ بين الخصمين من الأحكام (٤٠٦): "رجلٌ أرادَ أنْ يهدمَ دارَهُ ولأهل السِّكةِ ضررٌ لأنه يخرّب السكة: المختار أنه يُمنعُ"، كما نصّ عليه ابنُ قدامة في المغني (٥٢/٧) حيث قال: "وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره نحو أن يبني فيه حماماً بين الدور أو يفتح خبَّازاً بين العطارين أو يجعله دكان قِصارةٍ يهز الحيطان ويخربها أو يحفر بئراً إلى جانب بئر جاره يجتذب ماءَها..."، وغيرها مِنْ نصوص أهل العلم التي تمنع المالك مِن إحداث شيءٍ في ملكه يضرّ بجيرانه أو بأهل الطريق كالروائح والسوائل وغيرها، وكل ذلك منهم على سبيل اعتبار مآلات الحكم معَ أنَّهم يقررُّون دائماً أنّ للمالك التصرفَ في ملكه، ومنه يتبيَّنُ أنَّ للقاضي سلطةَ دفع المفسدة الأعظم بارتكاب مفسدةٍ أقلَّ عند تحتّمِ إحداهما، وذلك من باب السياسة الشرعية التي من

أبرز سماتها التجدُّدُ بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة، وحيث إنَّ خطأَ المدعي هنا بنهل الرمال دون تصريحٍ من الجهة المُختصَّةِ يفوقُ بلا شكٍ خطأَ المدعى عليها في حجز مركبته بدون الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، فالنهلُ سببٌ لانحدار السيول المفاجئةِ على الناس في تنزهاتهم، وسببٌ للفيضانات، وسببٌ للحُفرِ التي لم تُحَطْ بسياجٍ، وغيرها من المفاسد التي سبّبتْ زهوقَ كثيرٍ من الأرواح ظُلْمَاً، كما أنَّ خطأَ الجهة هنا مُسْتَغرقٌ في خطأِ المدعي ومخالفته، والخطأُ إذا كان مُسْتَغْرقاً بخطأِ طرفٍ آخرَ فلا اعتبارَ له، وهذا المبدأُ ثابتٌ شرعاً لا إشكال فيه، ودلَّتْ عليه نصوصٌ كثيرةٌ، منها ما جاء في صحيح مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَماً، فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً، فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ"، فهنا قدْ أخطأَ خالدٌ رضي الله عنه في منعه السلَبَ عمَّن قتل المسلوب، لكن خطأَ عوفِ بن مالكٍ رضي الله عنه في عدم مراعاة حقّ أميره خالد يفوق بلا شك خطأَ خالد في منعه السّلبَ عمّنْ قتل المسلوب؛ لأنّ عدم مراعاة حقّ الأمير يفضي إلى كسر

عصا الطاعة والتقيّد بالأوامر وضعف هيبة الأمير، وفي ذلك مِنْ فتح باب الهزيمة على الجيش مالا يَخفى، ولذلك ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم حكمَه الأول الملزمَ لخالدٍ بمنحِ السلبِ للقاتل المتضمنَ لمفسدة حرمان القاتل من السلب لأنه ورد خطأٌ أعظمُ منه، فألغى حكمه الأولَ مباشرةً لدفع المفسدة الأعظم، وليس بين الحكمين إلا ثوانٍ معدودةٍ. وبقياس حادثة المدعي على هذا النص الشرعي تتبيّن المطابقةُ التامَّة من جهة استغراقِ خطأِ المدعي لخطأِ المدعى عليها؛ وعليه فيجب اتباع المنهج النبوي في دفع المفسدة الأعظم. وبعد التأصيل الشرعي لمبدأِ استغراق الخطأِ نقول إنَّ القولَ بتعويض المدعي تترتّب عليه مفاسدُ عظيمةٌ، أهمها: ١-فتحُ باب الذريعة للمخالفين في النهل، وسوف يستمر المدعي وغيرُهُ بالنهل ليلاً ونهاراً؛ لأنهم بين أمرين: إمّا أنْ يتم لهم النهلُ وبيعُ الرمال أو أنَّ مركباتِهم سوف تُحجزُ ويأتيهم تعويضٌ يفوق ربح بيعهم للرمال ويفوقُ الغرامات المُوقعةِ عليهم. ٢-الهدرُ غير المحدود للمال العام دون وجه حقٍ. ٣-أنَّ عدمَ الأخذ على يد الناهلين دافعٌ لهم على الاستمرار في المخالفات، فالناهلون سوف يكرّرون ويتجرَّأون على النهل غيرَ مبالين بالقبض عليهم أو بمخالفتهم لأنَّ ما يأتيهم من التعويض يفوق الغرامةَ وربحَهم الفائتَ من بيع الرَّمل. ٤-أنَّ التعويضَ أو إلغاءَ الغرامة هنا سوف يفتحانِ باباً للمخالفةِ في كافة الأنظمة؛ مادام المُخالِف يعلم أنَّهُ سيخرج بما خالف به أو بالتعويض الذي يفوق الغرامةَ وفواتَ الربح أضعافاً، ولا شكَّ أنَّ هذه المفاسدَ يجبُ دفعها شرعاً لاستغراق خطأِ المدعي خطأَ المدعى عليها، ولا يجوز لناظر الدعوى إهمالُها اتكاءً على ثبوت

مفسدة هي في واقعها أقلُّ بكثيرٍ مِنْ مفسدة التعويض واستمرار النّهلِ، كما أنّ قيام المدعى عليها بحجز المركبات ليس موجِباً للتعويض مطلقاً؛ إذْ أنَّ مِنْ أهلِ العلم مَنْ لا يرى التعويض عن غلَّة المغصوبِ إلا في حالة استيفاءِ المنفعةِ، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، كما نصّ عليه ابنُ عبد الرفيع في معين الحكام على القضايا والأحكام (٨٢٦/٢)، وهذا الرأي وإنْ لمْ يكُنْ مرجَّحاً إلا أنَّ للقاضي اتّباع القول المُعتبرِ الذي يرى أنَّهُ يوصل إلى الحقِّ وأنَّ له فيه سلَفَاً، والمدعى عليها لم تحجز المركباتِ لمصلحةٍ شخصيةٍ بل لمصلحة الحفاظ على البيئة، كما أنَّ المدعي مشاركٌ في إيقاع الضرر على نفسه، ومنه يتبيّنُ أنَّ خطأَ المدعى عليها في حجز المركبةِ مُضْمَحِلٌ في خطأِ المدعي في نهل الرمال بدون حق، وتعريض الأبرياء للوقوعِ في الحُفَرِ، وما تسبّبه تلك الحفر من مستنقعاتٍ جالبةٍ للأمراض والأوبئة. كما تؤكد الدائرة أنَّ توجهها إلى رفض طلب المدعي لا يعني أنَّها تسوّغ للمدعى عليها الاستمرار في مخالفة النظام، بلْ عليها اتخاذُ كافة الإجراءات النظامية التي تسيّر النظام وِفْقَ المَنشودِ منه، وعلى ضوء ما سبق من الأسباب ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما؛ فإنَّ الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من (...) ضد أمانة منطقة عسير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن المحضر الرسمي الصادر عن مراقبي بلدية الساحل المؤرخ في ١٤٣٩/١/٢٦هـ أثبت وجود الكسَّارة المخالفة في الموقع الذي سبق إغلاقه، وأن معدّة المدعي كانت تقوم بالتحميل.